

Petition "In via ad democratiam directam"

Antrag: Der Staat soll eine Volksabstimmung durchführen, um über die Annahme der vorgeschlagenen neuen Verfassung zu entscheiden. Die Annahmebedingung für die neue Verfassung erfordert, analog zur Annahme des Grundgesetzes von 1949, eine Zweidrittelmehrheit.

Vorwort

Dieses Schreiben, inklusive seiner Ansätze und Thesen, zielt darauf ab, einen Weg zu beschreiten, der das Wohl des deutschen Volkes und all seiner Individuen gleichermaßen in den Mittelpunkt stellt.

"Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen."
(Konfuzius)

Titel: Auf den Weg zur direkten Demokratie - das unentdeckte Land.

Absicht: Zum Wohle des Volkes und damit aller Menschen soll dieses winzige Licht leuchten auf dem Wege zur direkten Demokratie, deren Fundament der Schutz des Individuums mit Ewigkeitsgarantie sei. Ziel ist die Rückgewinnung der Souveränität des deutschen Volkes.

Ansatz

Die Reformation wird durch die neue Verfassung eingeleitet. Dazu werden im Folgenden neue Grundlagen definiert und Systemänderungen spezifiziert, welche bindend und unumstößlich gültig sind, ohne jegliche Möglichkeit der Aussetzung oder Entfremdung bzw. Umdeutung. Dies bildet die Ausgangsbasis und ermöglicht bestehende Gesetze und Institutionen der BRD zunächst als vorläufig gültig zu erhalten, insofern sie nicht in Konflikt mit den neuen Grundlagen bzw. Systemänderungen stehen. Die hier aufgeführten neuen Grundlagen bzw. Systemänderungen sind damit stets erhaben, und BRD-Regelungen, -Gesetze (Paragraphen) und -Institutionen etc. sind untergeordnet oder ungültig, falls diese in Konflikt stehen.

Die Implementierung zielt auf aufrichtige Teilhabe und wahrhafte Demokratie ab, bei der wörtlich jede Gewalt vom Volk ausgeht. Somit ist dies als erste und initiale Maßnahme zu verstehen, um die Volksbeteiligung - in Freiheit und Verantwortung - sukzessive auszubauen und damit den Rückbau und Übergriff des Staatsapparats auf das notwendige und minimale Maß durch grundlegende Reformationen zu realisieren.

Grundsätze

Gewaltentrennung: Jegliche Person darf maximal Teil einer Gewalt zur gleichen Zeit bzw. Wahlperiode sein. Dies schließt auch die sogenannte vierte Gewalt (Medien) und fünfte Gewalt (Wirtschaft) mit ein.

Dienstzeit: Die Dienstzeit der durch das Volk gewählten Volksvertreter, Führungsebenen, Aufsichtsräte etc. ist auf zwei Jahre beschränkt. Die Wahlperiode von zwei Jahren wird als hinreichend erachtet und fördert bessere Steuerung bzw. Korrektur durch das Volk.

Volksabstimmungen: Die Teilnahme an Volksabstimmungen ist freiwillig, die Verantwortung für informierte Entscheidungen liegt beim Individuum. Eine Volksabstimmung bedingt lediglich eine Mindestbeteiligung von einem einzigen Bürger (theoretisch). Diese Festlegung dient der Freiwilligkeit und fördert ggf. Effizienz. Die

Zustimmung des Volkes bedingt im Allgemeinen eine 2/3 Mehrheit.

Legislative (gesetzgebende Gewalt)

- Nur direkt Mandate (Bundes- und Landesebene)
 - Keine Parteienlisten mehr
 - Kein Zwang für Kandidaten, einer Partei anzugehören
 - Keinerlei Einfluss mehr auf Judikative, d.h. Vorschlag oder Bestimmung von Richtern ist vollständig untersagt und damit getrennt
 - Keine Beteiligung an der Exekutive
 - Das Amt "Bundespräsident" ist abgeschafft, und die Befugnisse werden dem Volk übertragen
 - Die "Unterschrift" des Bundespräsidenten, welche Gesetze erst gültig bzw. wirksam macht, wird durch eine Volksabstimmung ersetzt. D.h., das Volk muss explizit jedem Gesetzesentwurf zustimmen. Dies schützt das Volk und legt wahrhaftig die gesetzgebende Gewalt in seine Hände.
 - Außerdem dient dies der Information und folglich Akzeptanz - ein Gesetz, das dem Volk nicht bekannt bzw. verständlich gemacht wird, ist letztlich Tyrannei. Daher soll auch die Judikative im Vorfeld einbezogen werden, um die Interpretation der Gesetzesvorlage dem Volke verständlich zu machen und sicherzustellen, dass es verfassungskonform ist.
-

Judikative (rechtsprechende Gewalt)

- Wird vom Volk direkt gewählt (zumindest die höchsten Ämter der verschiedenen Gerichte)
 - Verfassungsrichter werden vom gesamten Volk direkt gewählt
 - Analog sind Richterpositionen ggf. Länder Sache und demnach eine Landes- oder Regionalwahl
-

Exekutive (ausführende Gewalt)

- Regierung wird vom Volk direkt gewählt, d.h., Volk wählt Bundeskanzler, Bundesminister und analog auf Landesebene (Ministerpräsident, Landesminister alias Landesregierung)
 - Falls ein Notstand auszurufen ist, muss dieser vom Volk bestätigt werden. Des Weiteren muss dieser vorab zeitlich terminiert werden und darf maximal ein Jahr betragen und endet immer mit der Wahlperiode der Exekutive.
 - Alle Verträge und Maßnahmen müssen konform zur Verfassung sein - analog zu Gesetzen - und vom Volk in einer Abstimmung genehmigt werden.
-

Verteidigungsallianz (militärische Gewalt)

Die militärische Gewalt wird von anderen Gewalten (Exekutive) getrennt und untersteht einer demokratischen Kontrolle, welche direkt durch die beteiligten Völker gewählt wird. Dieses demokratische Kontrollorgan bestünde aus einem Präsidenten und einem Regierungsstab, die den militärischen Oberbefehlshaber benennen und diesem weisungsbefugt sind - ergo in der Befehlshierarchie über dem Oberbefehlshaber stehen.

Damit wird die militärische Gewalt von nationalen Entscheidungen losgelöst und die Grundlage für eine gemeinschaftliche Verteidigungsarmee geschaffen. Deren Zweck besteht allein in der Verteidigung der Mitgliedsstaaten bzw. Völker.

Initial wäre das deutsche Volk alleiniges Mitglied, und andere Völker - insbesondere europäische Nachbarn - sind

eingeladen, der Verteidigungsallianz beizutreten. Allerdings bedingt die Aufnahme die Aufgabe der militärischen Souveränität und den Friedenszustand (darf sich nicht im Krieg befinden), sowie die Zustimmung aller Völker, die bis dato Mitglied sind.

Dieser Ansatz bringt auch die Bestrebung des deutschen Volkes zum Ausdruck, der Gefahr militärischer Eskalation entgegenzuwirken (insbesondere innerhalb Europas), indem militärische Macht eben kein nationales Element mehr ist. Folglich haben Mitgliedsstaaten keine Möglichkeit mehr, militärische Mittel (Krieg) gegen andere Mitgliedsstaaten anzuwenden, und in der gemeinschaftlichen Stärke ist die notwendige Abschreckung gegenüber nicht Mitgliedsstaaten gegeben.

Dies ermöglicht mittel- bis langfristig auch eine Harmonisierung der Waffensysteme, sowie deren Produktion und Ausbildung. Damit würden Mitgliedsstaaten entlastet, die Effizienz gesteigert und die Kosten reduziert - Synergien.

Staatsmedien (Medien/Informative Gewalt)

Staatsmedien unter der direkten Herrschaft des Volkes, welches die Führungsebene und Aufsichtsrat durch Wahlen direkt bestimmt. Ihre Aufgabe soll die rein sachliche und neutrale Information der Bevölkerung sein und damit auch dem umfangreichen Bedarf hinsichtlich Wahlen bzw. Volksabstimmungen unterstützen (z.B. Vorstellung der Kandidaten, Programm Vorstellung/Erläuterung, Gesetzesvorschläge der Legislative, Maßnahmen der Exekutive etc.). Das Staatsmedium dient als unabhängige Informationsquelle zusätzlich zu privaten bzw. alternativen Medien. Der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk (ÖRR) wird verpflichtet, bis zur Implementierung und Funktionsbereitschaft den informativen Auftrag zu übernehmen.

Verfassungsschutz

Zu dem bisherigen Aufgabenbereich - der Überwachung zum Schutze des Volkes und der Verfassung - sollen auch alle staatlichen Institutionen überwacht werden. Analog zu Staatsmedien steht der Verfassungsschutz unter der direkten Herrschaft des Volkes, welches die Führungsebene sowie den Aufsichtsrat durch direkte Wahlen bestimmt. D.h., die Innenministerien (Bund und Länder) sind folglich nicht länger weisungsbefugt.

Verantwortung und Rechenschaft

Alle Beteiligten in den Gewalten bzw. staatlichen Institutionen unterstehen damit einer besonderen Verantwortung und schulden dem Volke stets Rechenschaft. Sie sind dem Wohle des Volkes verpflichtet und sollen in Treue und Loyalität dienen, ohne Eigennutz - schließlich sind sie Teil des Volkes.

Zusätzliche Punkte

- **Nationales Recht dominiert internationales Recht:** Jeder Vertrag ist stets unserer Verfassung untergeordnet.
- **Zweckbindung staatlicher Gelder:** Jegliche staatliche Einnahmen (egal ob Steuer oder Abgabe) dürfen nur inländisch verwendet bzw. investiert werden. Auslandshilfen bedingen die Zustimmung des Volkes (Volksabstimmung!).
- **Keine Schulden:** Der Staat darf keine Schulden machen. Projekte, die durch den gegebenen Haushalt nicht gedeckt sind, können dem Volk vorgeschlagen werden und durch Spenden realisiert werden. Kreditaufnahme/Schulden bedingen der Zustimmung des Volkes (Volksabstimmung!).

- **Sicherung der Grundversorgung:** Infrastruktur soll immer Volkseigentum bleiben. Grundversorgung/-Absicherung elementarer Bereiche (z.B. durch mehr gemeinnützige und nicht gewinnorientierte inländische Organisationen).
 - **Keine Subventionen in die Privatwirtschaft:** Stattdessen müssen förderliche Rahmenbedingungen geschaffen werden ("Nährboden"). Ggf. nur mit Volksabstimmung.
 - **Schutz der deutschen Sprache:** Informationsaustausch durch alles staatliche, aber auch private Unternehmen, Medien und der Gleichen haben in deutscher Sprache zu kommunizieren.
 - **Kein Recht auf Asyl:** Ein unbeschränktes Recht auf Asyl ist unrealistisch und einer Bevölkerung nicht zumutbar. Das Recht auf Asyl (BRD GG Art. 16a) beraubt den deutschen Bürger und damit das gesamte Volk seiner Selbstbestimmung und Menschenwürde. Daher wird es als ungültig und unwirksam erklärt. Das Volk allein kann Asyl gewähren (Volksabstimmung!).
 - **§188 StGB ("Majestätsbeleidigung")** wird mit sofortiger Wirkung ungültig und unwirksam.
-

Schutz des Individuums

Der ideelle diplomatische Ansatzpunkt ist das Individuum und die Gleichwertigkeit aller Individuen. Der Schutz des Individuums ist zugleich Recht und Pflicht - im Sinne: So du gewährst, so sollst du empfangen. Der Grundgedanke: die Freiheit des Individuums soll möglichst maximal erhalten bleiben und nur minimal eingeschränkt werden, um die friedliche Koexistenz zu gewährleisten. Der Schutz des Individuums bildet das Fundament unserer Gesellschaft und allein dies soll die Ewigkeitsgarantie/Ewigkeitsklausel erfahren, d.h., die Gültigkeit und Unveränderlichkeit ist auf ewig gegeben, und es gibt keinerlei Rechtfertigung oder Ausnahme, diese zu verletzen, außer Kraftzusetzen oder zu umgehen. Folglich ist der Schutz des Individuums stets und allem erhaben - selbst eine 100% Mehrheit darf diese nicht verletzen bzw. abwählen, denn sie soll auch zukünftigen Generationen gewiss sein.

Folgendes soll zunächst als vorläufiger Schutz des Individuums gelten:

- Grundrechte nach BRD GG Art. 1 bis 19, allerdings nicht enthalten sind 12a, 16a und 17a.
- Art. 4 Abs. 2 ist auf den privaten Raum zu beschränken, und Klauseln, die Einschränkung durch andere Gesetze ermöglichen, sind ungültig/hinfällig.
- Das Recht auf analoges Leben und die Unschuldsvermutung werden hinzugefügt.
- Die Menschenwürde nach BRD GG Art. 1 ist vage und soll mit folgender Ergänzung klarer bestimmt werden: "Die Menschenwürde beinhaltet zumindest, dass der Mensch nicht verdinglicht werden darf (zum Objekt reduziert). Folglich ist damit die (bewusste) Entscheidungsfreiheit als essentieller Aspekt eines Menschen zu erachten und darf demnach keinem Zwang/Pflicht oder Unterdrückung unterworfen werden. Die einzige Ausnahme hierzu ist der Schutz des Individuums."

Die Erstellung eines reinen und initialen *Schutz des Individuums* ist Auftrag für die nachfolgende Zeit und muss durch eine Volksabstimmung bestätigt werden, um die vorläufige Festlegung abzulösen. Der Schutz des Individuums kann auch nachträglich um neue Schutzelemente erweitert werden. Bis dahin besteht auch für den vorläufigen Schutz des Individuums die Ewigkeitsgarantie.

Anmerkung

Die Änderungen bilden die Grundlage und können nach dem Willen des Volkes weiterentwickelt werden. Denn es ermächtigt die deutschen Staatsbürger und erhebt sie vom Untertan zum wahrhaften Souverän.

Den weiteren Weg lasst uns gemeinsam bestimmen - Sapere aude!

Im Falle der Annahme der neuen Verfassung

Mit Bezug auf Artikel 146 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ergeht im Namen des deutschen Volkes hiermit die Erlassung einer neuen Verfassung und beendet damit die Existenz der Bundesrepublik Deutschland.

Neuwahlen sind unmittelbar für Legislative und Exekutive durchzuführen. Die neue Verfassung ist durch die neugewählten Volksvertreter zu realisieren bzw. weiterzuführen.

Bis dahin haben alle staatlichen Institutionen, Amtsträger, Beamte und Mandatsträger einen sauberen und reibungslosen Übergang zu gewähren und zu unterstützen. Sie verbleiben in der jeweiligen Funktion bis zur Übergabe und Übernahme der durch Neuwahl bestimmten Volksvertreter, um das Tagesgeschäft weiter zu führen. Allerdings sind sie beschnitten, Gesetze oder Maßnahmen gegen die Neuwahlen und neue Verfassung zu erlassen bzw. auszuführen oder anderweitig irgendeine Form der Belastung hervorzurufen.